

**בענין :**

1. נחמני יצחק ואסתר

2. דורית מקלר

3. שמחה מסינגר

ע"י ב"כ עוה"ד י. פלק

מרח' העצמאות 118, חיפה

טל': 8677420, פקס: 8626050

**התובעים**

**נ ג ד**

**הלי רייף**

ע"י ב"כ עוה"ד מיכל צימרמן

מרח' סעדיה גאון 35 ת"ד 20438, ת"א 61203

טל': 03-5617719, פקס: 03-5611496

**הנתבעת**

**פ ס ק – ד י נ**

1. הצדדים כולם הם בעלי דירות בבית משותף ברחוב אלכסנדר ינאי 6א, חיפה. התובעים 1-3 הינם בעלי 3 מ-5 יחידות בבית (תובעת 2, עפ"י הודעת ב"כ, הינה ביתה ויורשתה היחידה של בעלת תת חלקה 4) והנתבעת (ביחד עם בעלה ז"ל) אף היא בעליה של דירה בבית. בעליה של דירה אחת בלבד, חלקת משנה 2, שהם הכנס הלאומי הרוחני של הבהאים אינו צד להליך זה.
2. התובעים הגישו תביעה בה עתרו לצו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעת בניית הגשר והמעלון [שניהם ביחד להלן "המתקן"] המתוכננים על יד ה, לגביהם היא קיבלה היתר בניה. הגשר נועד לאפשר גישה נוחה מהדרך הציבורית אל מעלון באמצעותו תעלה הנתבעת היישר אל דירתה, ללא שימוש במדרגות.
3. התובעים טוענים, על פי כתב-התביעה, כי הנתבעת אינה זכאית להתקין את המתקן המתוכנן על ידיה שכן כל דיירי הבית מתנגדים להתקנה זו, בה בעת שעפ"י סעיף 59 לחוק המקרקעין, נדרש לה רוב של  $\frac{2}{3}$  מבעלי הדירות לשם ההתקנה. די בכך כדי לסתום את הגולל על בקשת ה. הוסף לכך את העובדה שהמתקן יסב פגיעה חיצונית-אסתטית לבנין, יגרום לירידת ערך הדירות בו, וכן תיפגענה זכויות השימוש שלהם ברכוש המשותף, ונמצא כי יש למנוע ההתקנה המבוקשת.
4. משיבה על כך הנתבעת בכתב-ההגנה כי המתקן המבוקש הינו צורך שנולד לאור מוגבלותה. הנתבעת לבד מהיותה בת 90 הינה נכה בדרגה של 72.5% לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ואוחזת ב אישורים רפואיים נוסף ים המעידים על מגבלות

רפואיות נוספות. המתקן נועד לאפשר לנתבעת גישה נוחה אל ביתה. הגישה הקיימת היום לדירתה היא רק באמצעות מהלכי מדרגות, הן יורדות והן עולות, מה שמקשה עליה ניידות חופשית. אין בה התקנה המתוכננת כדי לפגוע במי מהתובעים. גם אין בה, בבניה המתוכננת, כדי ליצור מחסום של אויר או אור, וכן לא כדי לפגוע בחזות האסתטית של הבית או בבטיחות.

5. המחלוקת נסבה אפוא סביב גשר המתוכנן להיבנות על ידי הנתבעת במפלס הדרך הציבורית, אשר ראשיתו בדרך הציבורית ואחריתו בקיר הבית המשותף. מגג הבית המשותף מתוכנן לרדת פיר מעלון אשר יהא תלוי ונתמך מהגג ויגיע עד לאותו הגשר. פתחו התחתון של המעלון יהיה על הגשר, ומפתחו העליון תהיה יציאה הישר לדירת הנתבעת באמצעות דלת שתיפרץ במעטפת החיצונית של דירתה.

6. כדי להתרשם מהנטען קיימתי ביום 6.9.09 ביקור במקום במעמד הצדדים וב"כ. ראויים לציון הנתונים הבאים:

(א) הטופוגרפיה של החלקה עליה בנוי הבית המשותף היא שיפועית באופן שקיימים הפרשי גובה משמעותיים בין מפלס הרחוב לבין מפלס הכניסה לבית, וכן בין מפלס החצר בחזית הדרומית לזה בחזית הצפונית. קיר תומך בגובה קומה לפחות ניצב על גבול החלקה מצד דרום. כ-3 מ' [לפי אומדן] מפרידים בין הקיר התומך לבין המבנה, ובעקר בין הקיר התומך לבין מעטפת דירת נחמני.

(ב) הבית בן הוא בן 4 קומות: קומת מרתף המשמשת למחסנים, קומת קרקע מכילה רחבת עמודים ודירה – היא דירת נחמני, ועוד שתי קומות מגורים המכילות שתי דירות כל אחת. מעל דירת נחמני ממוקמת דירת מסינגר, ומעליה – דירת רייף. מפלס הרצפה של דירת מסינגר מקביל, על פי אומדן, למפלס הרחוב. מכל מקום דירת נחמני וכן רחבת הכניסה לבית ממוקמות מתחת למפלס הרחוב.

(ג) חדרי המגורים של הדירות פונים לנוף בצד צפון. בחזית הדרומית הפונה אל הרחוב ממוקמים חדרי שירות [מטבחים ומרפסות שירות].

(ד) לאורך החזית הדרומית של החלקה סלולה מדרכה ציבורית ולאורכה, בשל הפרשי הגובה המשמעותיים בין מפלס המדרכה לבין מפלס חצר הבית, בנוי מעקה אבן שמגביה את הקיר התומך אל מעבר למפלס הרחוב למביט בו ממפלס חצר הבית.

(ה) גרם מדרגות חיצוני המכיל כ-15 מדרגות יורד מהרחוב אל הכניסה לבית המוגדרת בצו רישום הבית המשותף כקומת קרקע. משם גרם מדרגות פנימי מוביל אל דירת מסינגר בקומה ראשונה, והלאה אל קומה שניה שם ממוקמות דירות התובעת מס' 2 והנתבעת.

(ו) לשלוש הדירות: נחמני, מסינגר, רייף מפתחים דומים באזור בו מבוקש להתקין את המתקן. מרחבת העמודים ועד לדירת הנתבעת 4 גרמי מדרגות וסה"כ כ-30 מדרגות, זאת נוסף על גרם המדרגות החיצוני.

(ז) את המתקן מבוקש להתקין על הקיר הדרומי של הבית בפינה הדרום מערבית שלו, על קטע נטול חלונות. רוחבו של פיר המעלון המוצע הינו 1.5 מ' באופן שהינו מתחיל כ-2.5 מ' מערבה מהחלון הקרוב אליו ביותר. רוחבו של הגשר המוצע הינו 1 מ' והינו מרוחק כ-2.7 מ' מערבה מאותו החלון. חלון זה הינו חלון חדר שירות, כך עולה מתוכנית רשום הבית המשותף.

(ח) התובעים היפנו אותי לאפשרות התקנת המעלון בחזית הצפונית של הבית. לא מצאתי אותה ריאלית ומכל מקום היא לא היתה מגובשת דיה, לנוכח העובדה שאינה חוסכת שני מהלכי מדרגות לפחות: זה היורד מהרחוב אל רחבת העמודים, וזה העולה מהתחנה העליונה האפשרית של מעלון באותה החזית אל דירת הנתבעת. היא גם מחייבת התקנת רמפת גישה אל אותו המעלון ש'תחבוק' את הדירות בחזיתות מערב- צפון, שאז השפעתה על מראה הבית תהיה משמעותית עוד יותר. זאת ועוד, פיר המעלון ייראה במקרה זה מחלונות/מרפסות חסרי המגורים של הדירות, מה שאין כן המיקום המוצע על ידי הנתבעת.

(ט) נחמני היפנה אותי להשלכה האפשרית של הגשר שמתוכנן להיבנות במפלס מעל דירתו על מדת האור שתימנע מדירתו; מסינגר בקשה להדגיש את סמיכות המתקן לחלונות דירתה, מה שעלול להסב לה רעש.

#### עדויות הצדדים:

7. מטעם התובעים העידו התובע מס' 1 והנתבעת מס' 3. מעדויותיהם עולה כי:

(א) תובעת מס' 3 העידה כי יש בהתאמה 2/נ כדי לפתור את קשיי הנתבעת וללא שהתובעים יאלצו לשלם מחיר כה גבוה כדוגמת המחיר שישלמו בעבור הפגיעה שתגרם להם עם התקנת המבוקש בהיתר הבניה.

(ב) עוד העידה תובעת מס' 3 כי הנתבעת מתניידת על עקבים מלווה רוב הזמן בעוזרת או בבתה שמסייעות לה, ושהינה כשירה לעלות ולרדת את המדרגות ללא כל התאמה.

(ג) המעלון יגרום לה למפגע רעש ויפגע באסתטיות של הבית.

(ד) תובע מס' 1 הדגיש את העובדה שהמעלון והגשר לא שקופים ויחשיכו את דירתו המצויה במפלס נמוך מהם.

8. מטעם הנתבעת העיד הנדסאי בניין שהינו קבלן מעליות (להלן: "הקבלן") וכן הנתבעת ובתה. מעדויותיהם עולה כי:

(א) הקבלן העיד כי תכנן מעלון שיהיה תלוי מגג הבית באופן שלא יהא צורך בהורדת עמודים שיפריעו לעין של הדירות הנמוכות יותר. מבנה המעלון יהא שקוף ועשוי מפרופילים של פלדה. ראשיתו בגשר ואחריתו בגג הבית והא יעלה סה"כ קומה אחת. הגשר ייתמך בצד הרחוב בקיר התומך ובצד השני בבית באופן שגם ממנו לא ירדו עמודים. אורכו של הגשר הינו פחות מ-2.5 מ' אורך, רוחבו 1 מ' סה"כ והמעקה לאורכו יהיה מחומר שקוף.

(ב) למעלון לא נדרש חדר מכוונות או מנוע, יש לו בוכנה שמעלה ומורידה את המעלון באופן הידראולי.

(ג) הנתבעת העידה שאינה מסוגלת לעלות את המדרגות וכי העוזרת שלה נאלצת לדחוף אותה מאחור את כל המדרגות, וכי אחרי מאמץ שכזה היא נאלצת לשכב כחצי שעה, מקיאה ואינה יכולה לאכול. הנתבעת יוצאת את הבית בממוצע פעם אחת בכל יום.

(ד) הנתבעת מתניידת באופן עצמאי, מנהלת חיי חברה ומשתדלת ליצור רושם כללי של אשה בריאה, עצמאית וחיונית. הקושי העיקרי שלה הינו בעלייה במדרגות.

### חוות דעת המומחה

9. הנתבעת הציגה מסמכים רפואיים חתומים הן ע"י רופא מטעמה והן ע"י פיזיותרפיסטית, כמענה לטופס בדבר הצורך בהתאמה המובנה לתוך חלק ד' לתוספת השניה של חוק המקרקעין [להלן: "הטופס"]. התובעים ביקשו כי יהיה סיפק אף בידם למנות מומחה לשם בדיקת הנתבעת ומתן חוות דעת נגדית. עם כל הענווה, התרשמתי שאף לא אחד מהצדדים לא מודע לעובדה שתנאי להוכחת מוגבלותו של אדם ומדת ההתאמה של המתקן למוגבלותו הינו למצער ביקור של נותן חוות הדעת במקום מגוריו של המוגבל. כך עולה מסעיף ד' לטופס. כדי לייעל את הדיון ועל בסיס הסמכות המוקנית לי בסעיף 75א) לחוק המקרקעין מצאתי כי נכון יהיה למנות מומחה ולהגדיר בצו את מטרות המינוי, שאלו הן: האם הנתבעת עונה על ההגדרה 'אדם עם מוגבלות' כהגדרתה בחוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות והאם ההתאמה המפורטת בהיתר הבניה דרושה לנתבעת לשם נגישותה הבטוחה והעצמאית לדירתה.

10. אודה כי התלבטתי אם מוגבלותו של קשיש בן 90 ונחיצותו למעלית טעונה ראייה. ואולם לנוכח עדויות התובעים בדבר נידותה המלאה של הנתבעת, מצאתי כי מינוי מומחה היא החלטה במקומה.

11. כמומחה מיניתי את מר גדעון האס, עובד סוציאלי שמתמחה בשירותי שיקום לנכים (להלן: המומחה). עובד סוציאלי אמנם אינו נמנה עם המורשים לקבוע הכרה במעמד של 'אדם עם מוגבלות', אך לנוכח ניסיונו – שהובא גם לידיעת הצדדים כולם, ניתן צו המינוי. המומחה נתן חוות דעת שחרגה מתחום המינוי, לדעתי בין היתר בשל צרכים שהביאו בפניו דווקא התובעים בעת שביקר בבית המשותף. כך למשל ביקור בדירות התובעים לא כלול בצו המינוי, וככל שהמומחה עשה כן אזי היה זה בבחינת אורח / ברשות בדירותיהם. מסקנותיו בדבר ההשלכות של המתקן על דירות התובעים אינן רלבנטיות ואני מתעלמת מהן. כמו כן לא רלבנטיות המסקנות שלו ככל שהן מנומקות בשיקולים כלכליים.

21. המומחה, לאחר שעיין במסמכים הרפואיים ובקרה בדירתה, שם ראה אותה נעזרת בהליכון ובעובדת זרה. הנתבעת שהעידה בפני הותירה רושם אמין ואני מסיקה שההליכון משמש אותה באופן קבוע לשם התניידות. המומחה מצא את הנתבעת עונה על הגדרת 'אדם עם מוגבלות' עם קשיי הליכה ניכרים, וכן מצא את ההתאמה המבוקשת כמתאימה ביותר לצרכיה של הנתבעת.

37. המומחה נחקר על חוות דעתו בחקירה נגדית בה נדרש להתייחס לחלופות המהוות, לטענת התובעים, מענה הולם. ביקורת נוקבת, אם כי עניינית, נמתחה על ידי ב"כ התובעים על היהירות-לכאורה של המומחה לקבוע ממצאים רפואיים ולפענח מסמכים רפואיים, הגם שאינו מומחה בתחום הרפואה. בביקורת זו מתפרצים התובעים לדלת פתוחה: לפי חוק שוויון זכויות לאדם עם מוגבלות המאומץ על ידי חוק המקרקעין, אין חובה שמוגבלות תיקבע דווקא על ידי רופא. מוגבלות יכול שתיקבע לפי אותו חוק גם ע"י מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט וכד'. היא הנותנת שכל אחת מהדיסציפלינות הללו רשאית להתרשם ממצב רפואי ככל שעולה הן מהתרשמות בפועל והן ממסמכים רלבנטיים.

47. המומחה נימק על שום מה החלופות אינן הולמות. אני מקבלת את המסקנה שלו ולפיה לא זו בלבד שהמתקן הוא שמהווה מענה הולם לצרכיה של הנתבעת אלא גם יפגע ברכוש המשותף במדה המעטה ביותר מכלל האופציות שעלו לדיון. מצאתי להתייחס רק לאופציה של מעלון – כסא שכן רק הוא מבטיח לכאורה שליטה עצמאית של הנתבעת, שהינה צלולה בדעתה ולא סיעודית, בניידות שלה [מה שאין כן למשל כסא גלגלים ממונע – 2/נ]. מתוך המסמכים שהוצגו לי על ידי התובעים, ולאור הסבריו של המומחה ונתוני רוחב חדר המדרגות שמובאים בחוות הדעת, אזי הכרחי במקרה הנדון [לאור מיקומן של דירות התובעים] שמעלון הכסא ינוע לאורך המעקה בחדר המדרגות. בהינתן שהמעקה הוא סורגי מתכת, מתבקש שהמסילה תותקן על המדרגות. בהינתן שנחוץ רדיוס סיבוב למסילה, לא כל שכן מקום שמהלכי המדרגות ממוקמים בזווית של 180 מעלות זה מזה, נמצאנו למדים כי המסילה תצר את רוחב המדרגות באופן שיסכן את העולים בהן, היינו את התובעים. יתרה מכך, המסילה תותיר את חלק המדרגות הרחוק ממעקה המתכת פנוי לשימוש, ובכך תקשה, אם לא תבטל לחלוטין, את אפשרות השימוש בו כתמיכה לשם עליה במדרגות.

57. נאמנה עלי גם מסקנת המומחה, כמפורט בחוות דעתו, ולפיה החלופה של מעלון בחזית הצפונית של הבית אינה נותנת מענה הולם למוגבלות ניידותה של הנתבעת, שכן לא תיפתר כליל בעיית הנתבעת, שתידרש גם אז לעלות כ- 25 מדרגות על מנת להגיע אל דירתה.

67. הצדדים סיכמו בפני בע"פ כשעמדתו של כל צד בתמצית היא כדלהלן:

(א) התובעים בקשו להדגיש כי הנתבעת מתניידת באופן חופשי ורוקדת גם כיום ובעייתה היחידה הינה טיפוס במדרגות. עוד הדגישו כי המומחה לא ב חן בעצמו את יכולת הנתבעת לעלות מדרגות וא מנם חיווה דעתו לגבי מגבלותיה הרפואיות של הנתבעת, אך אין לו כל הכשרה רפואית לכך (עמוד 11 לפרוטוקול שורות 16,17). המומחה פסל את אופציית מעלון הכיסא המוצג ב- 3/נ לאור העובדה שחדר המדרגות צר מדי, בה בעת שאישר כי כיסא כנ "ל תופס בזמן פעולה 70 ס"מ בלבד וכ-25 ס"מ במצב סגור. וכלל לא בדק את האופציה המודגמת בנ/2. התובעים אינם מקבלים את קביעת המומחה כי הרעש שעשוי המעלון להשמיע אינו יותר מאשר רעש הבוקע ממזגן, ולא את קביעתו כי הגשר לא יצל ויחשיך את דירות התובעים. אלו בגדר השערות בלבד שכן למומחה אין כל מושג מה הולכים להתקין שם (עמ' 21 לפרו' שורה 14). לא מתקיימים התנאים האמורים בסעיף 59 לחוק, לנתבעת אין את הרוב הדרוש, לא הוכח כי הנתבעת עונה על אדם עם מוגבלות, אלא לכל היותר שקשה לה לעלות מדרגות, בדומה לאנשים רבים באוכלוסיה וההתאמה לא נעשית בדרך שמצמצמת פגיעה בבעלי הדי רות

האחרים בבית ובחזותו. כפי שהוכח התובעים יפגעו מההתאמה האמורה מי בשל הרעש, מי בשל ההצלה הצפויה על דירתו, כך גם חזות הבית. אין לזלזל בנימוקים אלו ואין למצוא אותם בלתי סבירים כהוראת סעיף 59ג(ד) במיוחד נוכח העובדה שקיימות התאמות אחרות שיכולות ליתן מענה לנתב עת וללא פגיעה בתובעים. אליבא ד'התובעים בין השיקולים לשלילת ביצוע ההתאמה, יש ליתן את הדעת לעובדה שלא יהיה מי שידאג לפרוק ההתאמה לאחר ה-120 של הנתבעת כהוראת סעיף 59ג(ז).

(ב) הנתבעת הדגישה את העובדה שלא תגרם כל פגיעה בתובעים שכן דירת התובע מס' 1 חשוכה כבר היום ב היותה במפלס נמוך מ הרחוב כך שאם תהיה הצללה נוספת תהא זו זניחה ביחס לסביבה ולנתוני הדירה. עוד ציינה ש המעלון לא יגרום לרעש. ברור לכל בר בי רב כי אישה בגיל 90 מוגבלת מלטפס עשרות מדרגות, יהא מצבה הבריאותי אשר יהא.

### המסגרת הנורמטיבית:

71. ביום 18.12.01 הוסף לחוק המקרקעין על דרך של חקיקה סעיף 59ג'. סעיף זה דן בהתאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות. להלן יסקרו עיקרי סעיף החוק:

(א) הוראת החוק קובעת כי כאשר בעל דירה, בן-משפחתו המתגורר עמו, או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי בעל הדירה, בכפוף לתנאי אותו הסעיף לבצע התאמה ברכוש המשותף גשר ו מעלון מנויים בין התאמות אלו. ראה חלק ג' של התוספת השניה לחוק המקרקעין.

(ב) עפ"י אותו סעיף יש להוכיח היתכנות קבלת היתר בניה וכן נדרש אישור רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על טופס בנוסח המהווה אף הוא חלק מהחוק, כי ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.

(ג) יש להוכיח כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וכן כי תוסב פגיעה מצומצמת ככל האפשר לבעלי הדירות האחרים ולחזות הבית (סעיף 59ג(ב)(3)).

(ד) יחד עם זאת על אף העדר הרוב המפורט בסעיף 59ג', היקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין סמכות להרשות את ביצוע ההתאמה חרף היעדר הרוב הדרוש של בעלי הדירות, אם מצא כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים או היתנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים: "מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לענין סעיף קטן (ג)(2) ו-(3)–סעיף 59ג(ד).

(ה) את הוראת סעיף 59ג' לעיל יש לפרש לאורן של המטרות הברורות שהוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בזו הלשון:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו."

81. ביום 28.01.09 פורסם ברשומות תקן ישראלי 1918 "נגישות הסביבה הבנויה : עקרונות ודרישות כלליות" לתכנון מרחבים ורכיבי ערים, תקן זה, עפ"י סעיף 1.1 (חלק 1) חל על תכנון נגישות בסביבה חדשה וחלקים ממנו יכולים לחול גם על סביבה קיימת, מכל מקום, על אף שלפי תוכנו הינו מכוון בעיקר למבני ציבור, מצאתי לראוי לצטט ממנו את הגדרתו לאדם עם מוגבלות:

"1.3.2 אדם עם מוגבלות

כהגדרתו בחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות:

"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

הערה להגדרה:

לדוגמה: אנשים המתניידים בכיסא גלגלים, אנשים המתקשים בהליכה.... ואנשים עם מוגבלויות המאפיינות את אוכלוסיית הקשישים. (הדגשה שלי צ.פ.).

91. החוק חוסה בכנפו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שבסעי' פים 1-2 שבו קובע אף הוא את ערך ההגנה על כבוד האדם וחירותו, חייו וגופו.

02. ואם לא די בכך הרי שכב' הנשיא ברק בבג"צ בוצר [7081/93 פ"ד נ(1), 19, ] 26 בהתייחסו להסדרים שונים בדין הקשורים עם אדם עם מוגבלות, קבע לאמור: "מטרת ההסדרים אינה להיטיב עימו [עם הנכה] בבדידותו אלא לשלבו ... במרקם הרגיל של חיי החברה".

## דיון:

12. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים לאורן של הוראות החוק, מצאתי כי דין התביעה להדחות, אלה נימוקי החלטתי:

(א) כפי שנימקתי לעיל, המסקנות הרלבנטיות של המומחה מקובלות על דעתי ועולות בקנה אחד עם עדויות הצדדים בדבר מוגבלותה של הנתבעת לעלות ולרדת במדרגות. הנתבעת הניחה בפני אישור רופא וכן אישור פיזיותרפיסט בדבר חיוניות הקמת המתקן ובדבר הקושי בעליה וירידה במדרגות לאור מצב הבריאותי.

(ב) העובדה שהמומחה לא היה בקיא בפרטי המחירים של כל התאמה והתאמה לגביה נשאל לא פוגמת בעיני בחוות דעתו זאת נוכח העובדה שלא התבקש בצו המינוי להתייחס לנושא העלויות. המומחה בהגנותו גם הסביר כי מחירי מעלוני כיסא, מעלוני כיסא גלגלים וכד' מתומחרים עפ"י מידותיו המיוחדות של כל בית, גרמי המדרגות הייחודיים לו, האם חיצוניים או פנימיים, רוחבם וכד'.

(ג) למותר עוד לציין כי לאור הדברים האמורים בהוראת תקן ישראלי 1918 וכוונת המחוקק ליתן מענה ראוי לאנשים עם מוגבלות לשיפור ולשימור איכות חייהם הרי שאף ללא הגושפנקא הרפואית, נראה לי שאדם בן 90, המתקשה בהליכה ובעליית מדרגות עונה על 'אדם עם מוגבלות'.

(ד) התאמה מהסוג המתוכנן על ידי הנתבעת, טעונה על פי סעיף 59'ג (ג) (2) הסכמת רוב בעלי הדירות. אין מחלוקת על כך שלנתבעת אין אף לא הסכמה אחת זולתה. ואולם סעיף 59'ג (ד) כאמור היקנה למפקח על רישום מקרקעין סמכות להרשות את ביצוע ההתאמה חרף היעדר הרוב הדרוש של בעלי הדירות אם מצא כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים או היתנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.

(ה) עסקינן אם כן, בתחרות בין הצורך להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, תוך מתן מענה הולם לצרכיו המיוחדים, ובמקרה זה הנגישות לביתו, לבין זכותם הקניינית של יתר בעלי הדירות בבית - התובעים, להתנגד ולהגן על זכותם הקניינית ברכוש המשותף שלא תוסב לו פגיעה במשמעות סעיף 1 לתקנון המצוי. יש לבחון האיזון הראוי בין זכויות אלו תוך שימת דגש האם קיימות אלטרנטיבות פוגעניות פחות.

22. מן הבחינה הקניינית לא השתכנעתי כי איזו מזכויות קנייניות של התובעים או של מי מהם תיפגענה כתוצאה מביצוע ההתאמה. אלה נימוקי החלטתי:

(א) לא השתכנעתי כי בגשר במתקן המתוכנן על כל חלקיו יהיה כדי לחסום מעבר אויר ואור לדירות התובעים. ויוטעם, היחיד שטען לפגיעה באור שיגיע לדירתו הינו התובע מס' 1. לתובע זה חלון אחד הפונה לחזית הדרומית של הבית הוא חלון המטבח, חלון זה נמצא כ- 2.5 מ' מזרחית לפיר המעלון המוצע, והינו שקוע כ- 30 ס"מ פנימה מהחדר המצוי מערבה לו. אותו חלק קיר של החדר הבולט בדירתו כבר חוסם נוף ואור הניבטים מערבה ממנו באופן שהמתקן כלל לא יהא נצפה מאותו החלון.

(ב) אמנם הגשר יהא בו כדי להצל קימעה, אך התרשמתי כי בהיות המעקה שלו מיועד להיות מחומר שקוף וכל רוחבו 1 מ' (אטום) ובמרחק העולה על 2.5 מ' מחלון דירתו לא תהיה לכך השפעה מחשיכה משמעותית, אם בכלל, על דירת התובע.

(ג) לענין הרעש הנטען, כפי שהעידו בפני המומחה וקבלן המעליות המדובר בבוכנה שעובדת באופן הידראולי ולא מייצרת רעש העולה על קולות הבוקעים ממזגן. מתווספת לכך העובדה שהמדובר בהפעלה מועטה ביותר של המעלון שנועד לשמש את הנתבעת, אישה בת 90, ולכל היותר גם את המטפלת שלה,

רעש שאינו תדיר . עם זאת אורה בפסק דיני לנתבעת לנקוט בכל האמצעים הדרושים להפחתת ויברציות ורעשים שיכול ויגרמו מהפעלת המעלון.

32. גם לא מצאתי באף לא אחת מהחלופות שהוצעו ע"י התובעים פתרון חלופי טוב יותר להתאמה המוצעת ; ההתאמה המודגמת במוצג נ 2/ הינה פתרון מסורבל , כבד ולא ידידותי. האדם עם המוגבלות לא יוכל לצאת מביתו ללא לווה, שכן צריך שיהיה מי שיפעיל את אותה ההתאמה . גם בהנחה שהנתבעת מלווה כל העת, האם אפשר לצפות מהמטפלת לחזור ולטפס 5 גרמי מדרגות כשהיא נושאת את אותו כיסא הממונע חזרה לדירה לשם אחסונו טרם היציאה לרחוב וחזור חלילה בעת חזרה לבית ? אפשר שהוא מתאים לאדם סיעודי שאינו חופשי בתנועותיו, מה שאין כן הנתבעת . את מגבלותיה של ההתאמה המודגמת ב- 3/ נ/ מניתי כבר לעיל . בהקשר להתאמה נ 3/ בהערת אגב יצוין , כי אכן כביקורת התובעים, לא מצאתי כי יש לשקול בעת קבלת החלטה מהי ההתאמה הראויה , את האפשרות שיתכן ומצב המבקש ת ישתנה לרעה. ההתאמה הראויה תבחן על סמך מצבו של המבקש ולא על סמך סברות ותחזיות אפשריות.

42. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מתיר פגיעה בזכות , אם הפגיעה אינה עולה על הנדרש. התרשמתי כי אם אכן קיימת פגיעה כלשהי בתובעים , וספק אם אכן ישנה פגיעה ממשית כפי שפרטתי לעיל , הרי אין היא עולה על הנדרש , אין היא פגיעה מהותית וזכויות הקניין של התובע ים אינן מופחתות בעטיה . בבחינת האיזונים המתבקשים מהנתונים כפי שהוכחו לי , והמידתיות המתבקשת ביישום זכויות קנייניות בבית משותף עת הנני נדרשת כאמור לאזן בין פגיעה אפשרית בבעלי דירות , עם התרת הקמת המתקן במתכונתו הנוכחית , לבין מניעתה , וכפועל יוצא - שלילת החירות והנגישות של הנתבעת לדירתה, נראה לי כי יש להעדיף את נגישותה היומיומית העצמאית של הנתבעת.

52. בביקורי במקום בחנתי את האפשרות להתקין את המתקן על הקיר המערבי בפניה הדרומית ביותר, על קטע הקיר שבין פנת הבית לבין החלון הדרומי הקרוב לכביש. אופציה זו תרחיק עוד יותר את המתקן מחלון דירת התובע מס ' 1, תבלוט פחות מהרחוב , וכתוצאה - תצמצם את הפגיעה בחזות הבית . הנני משאירה לשיקול דעתם של התובעים בלבד להחליט באילו מהאופציות יותקן המתקן, האם עפ"י זו המודגמת בהיתר הבניה או בזו שהעליתי כאן.

62. על פי הדין חובה על הנתבעת אם תתקין מתקן כאמור, מתוקף חובותיה בסעיף 59ג' לחוק המקרקעין, לסלקו, אם אסיפת הדיירים תחליט כי עם חלוף הצורך בהתאמה, לרבות במקרה שבו תפסיק להתגורר בדירה , יהא עליה להסיר את ההתאמה, להחזיר את המצב לקדמותו , ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך . לפיכך אני מורה כי על זכויותיה של הנתבעת הלי ריף בפנקסי המקרקעין, תרשם הערה על קיום פסק דין , באופן שיבוא לידי ביטוי חיצוני מקור זכותה לגשר ולמעלון והחובות הנלווים לכך.

72. סוף דבר : הנני מאשרת התקנתה גשר זה מעלון לפי היתר הבניה אלא אם התובעים כולם יודיעו לה בתוך 15 יום מיום שיקבלו את פסק הדין כי הם מעדיפים את החלופה שהוצעה מעלה . הנתבעת תעשה כל שלאל ידה על מנת להתקין את הגשר והמעלון מחומרים מעבירי אור ולהקטין למינימום האפשרי את הויברציות והרעש שעשוי שהשימוש במעלון לגרום.

82. אין בפסק הדין כדי למצות עילות מטר ד מתחום דיני הנזיקין ככל שאלו תקומנה לתובעים ו/או למי מהם לאחר שהמתקן יותקן.

92. על אף תוצאות פסה "ד, אזי לנוכח העובדות, ובעקר מתוך התרשמותי שתביעת התובעים היתה כנה ולא קנטרנית, אינני מחייבת את התובעים בהוצאות.

03. הנתבעת תשא במלוא הוצאות המומחה גדעון האס . בגין הוצאות הופעתו לשם חקירה על חוות דעתו , תשלם הנתבעת למומחה בתוך 15 יום מיום שתקבל את פסק הדין הסך של 500 ₪ + מע"מ. כן תשלם הנתבעת לתובעים ביחד , באמצעות בא-כוחם, את ההוצאות שהוציאו למימון חלקם בחוות דעתו . ראיתי להשית עליה את הוצאות ההופעה של המומחה לנוכח העובדה שחרף טענתה להיותה אדם עם מוגבלות אמנם, המציאה אישורים מרופא ומפיזיותרפיסטית אך אלו אינם עונים על דרישות הטופס המובנה בחוק.

13. בהערת שוליים הנני מבקשת להפנות את תשומת לב הצדדים לטעות אפשרית ברשום הבעלות בדירות . נראה כי הבעלות בדירות רשומה באופן שאינו משקף נכונה את הדירות בהן הם מחזיקים בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' כד' טבת תש"ע (10.01.10)

העתיקים ישלחו לב"כ הצדדים וכן למומחה.

צפורה פיגנבוים

מפקחת בכירה על רשום מקרקעין